

1500200-59.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019918/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22585134 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 316/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2019918 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500200-59.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500200-59.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019918/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22585134 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 316/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2019918 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIVAL DE LIMA SIMÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JOSIVAL DE LIMA SIMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo o artigo 33, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, trazia consigo e tinha em depósito para fins de tráfico, 180,4g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 123 (cento e vinte e três) invólucros, 143,7g de cocaína em pó, individualizado em 221

(duzentos e vinte e um) invólucros, e 10 (dez) invólucros de ecstasy, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 140/141) e apresentou defesa prévia (fls. 147/149). A denúncia foi recebida (fls. 155/156) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 174/175).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 176/177 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa pugna preliminarmente pela revogação da prisão preventiva, no que tange ao mérito solicita a constatação do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, e aplicação do regime aberto (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO

Rejeito a preliminar arguida pela Defesa. Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu pelos motivos outrora expostos. Ademais, cuida-se de réu reincidente, que vive às turras com a justiça, a denotar que faz do ilícito um meio de vida. Caso venha a ser solto, encontrará incentivo para perseverar na venda de entorpecentes. Não bastasse, comercializava quantidade expressiva de drogas diversas, com alto poder de dependência, a sinalizar para sua periculosidade para a sociedade.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 45/48), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 134/139), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

JOSIVAL negou a prática do crime. Contou que foi ao local para comprar crack, todavia, como a substância havia acabado, o traficante saiu para buscar mais. Disse que os milicianos chegaram no ponto de tráfico e o encontraram sozinho, alegou que negou ser o traficante, porém os policiais localizaram uma sacola contendo drogas, há cerca de quatro metros de sua distância, e o acusaram de ser o dono dos entorpecentes. Em relação ao dinheiro apreendido, afirmou que era proveniente do auxílio emergencial. Ao final, informou que não possui nada contra as testemunhas (audiência virtual).

A testemunha Carlos, declarou que realizava patrulhamento de rotina, em local conhecido por ser ponto de tráfico, visualizou o réu sentado na região há aproximadamente trinta centímetros de uma sacola e, realizada sua abordagem e revista, logrou encontrar entorpecentes no interior da sacola e dinheiro no bolso do denunciado. Asseverou que o réu admitiu a traficância e disse que ganharia dez por cento do valor auferido pela venda das drogas (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Fabio. O policial acrescentou que o dinheiro apreendido era composto por notas miúdas, que o réu estava sozinho e confessou informalmente o delito, salientou que não o conhecia (audiência virtual). Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, JOSIVAL mudou a versão anteriormente ofertada, e confessou a prática do tráfico de drogas (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu, 180,4g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 123 (cento e vinte e três) invólucros, 143,7g de cocaína em pó, individualizado em 221 (duzentos e vinte e um) invólucros, e 10 (dez) invólucros de ecstasy, além da quantia de R\$ 260,000 (duzentos e sessenta reais) (fls. 12/13 e 34/39).

Consta dos autos que os milicianos realizavam patrulhamento em local conhecido pela equipe, como ponto de venda de drogas, visualizaram o réu sentado há cerca de trinta centímetros de uma sacola, em revista, encontraram entorpecentes no interior da sacola e dinheiro em notas miúdas no bolso do réu, que confessou informalmente o crime.

Perante o juízo, inicialmente JOSIVAL negou a prática criminosa, contudo, após ouvir os depoimentos das testemunhas, mudou sua declaração e confessou a prática da traficância.

Versão que é corroborada pelas declarações dos policiais, que afirmaram ter visto o denunciado sozinho em local conhecido pelos milicianos como ponto de tráfico de drogas, posteriormente localizaram entorpecentes aptos para a venda em uma sacola que estava ao lado do réu, além de dinheiro em notas trocadas no bolso no acusado. Anoto que os relatos são de suma importância e devem ser considerados como provas quando em consonância com os demais elementos que compõem o arcabouço probatório. Ademais, não há qualquer dado que infirme as palavras dos policiais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Aliás, os relatos dos milicianos são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Deste modo, pela confissão do réu, depoimento seguro da testemunha, bem como pelo dinheiro e entorpecentes apreendidos, restou sobejamente demonstrado que JOSIVAL foi abordado na posse de substâncias ilícitas, inclusive, com a quantia de R\$ 260,00, em notas miúdas, a indicar que era proveniente da venda de drogas.

O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06. O denunciado não faz jus a benefício do tráfico privilegiado, pois ostenta extensa ficha criminal e é reincidente, o que se denota dedicar-se a atividades criminosas como meio de ganho financeiro (fls. 57/78).

Sendo assim, pelas circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

O réu ostenta antecedentes criminais (processo de nº 0000382-82.2011.8.26.0462, fl. 57/58). Assim aumento-lhe a pena base de 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, que compenso com a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19. No mais, reconheço a agravante da reincidência (processo de nº 0012067-52.2012.8.26.0462, fl. 60), de modo que acresço à reprimenda a fração de 1/6, a qual passará a ser de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (setecentos e oitenta) dias-multa. Anoto que o feito que lhe gera reincidência diverge do considerado para os maus antecedentes. Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO JOSIVAL DE LIMA SIMÃO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (setecentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com comércio ilícito de drogas. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que

abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Cumpra-se o determinado em fl. 93, item 6, oficie-se à autoridade policial para as providências devidas, salientando-se a necessidade de envio ao Juízo do auto de incineração e da guarda de amostras para eventual contraprova. Transitado em julgado, fica desde já autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, conforme comunicado 2225/2018 (Processo 2014/176696) da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogado dativo, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA